

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6229/2541

นาย วินิจ วงษ์ ดนตรี  
บริษัท เมือง รถ จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 537, มาตรา 566, มาตรา 570

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177

โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา และ 89 ตารางวา โจทก์มอบอำนาจให้มารดาโจทก์ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทน 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 18 มิถุนายน 2526 มีกำหนดเวลา 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท มีพ.เป็นผู้เช่า และฉบับที่สองลงวันที่ 9 กันยายน 2531 มีกำหนดเวลา 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท มีจำเลยเป็นผู้เช่า เมื่อปรากฏว่าสัญญาเช่าและสัญญาต่างตอบแทนลงวันที่ 18 มิถุนายน 2526 ฉบับแรกเป็นสัญญาเช่าที่ พ.ทำกับโจทก์มีกำหนดเวลา 3 ปี มิใช่สัญญาเช่าที่โจทก์ทำกับจำเลย เพราะจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2526 หลังจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับแรกดังนี้ สัญญาเช่าฉบับแรกย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาคือโจทก์กับ พ.เท่านั้น ไม่มีผลถึงจำเลยซึ่งมิใช่คู่สัญญากับโจทก์ สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับแรกตามสัญญาข้อ 2 ก. ระบุว่า "ผู้เช่าต้องวางมัดจำการเช่า ณ วันทำสัญญานี้เป็นเงิน 180,000 บาท เงินมัดจำนี้ถ้าผู้เช่าไม่เช่าให้ถือเป็นเงินกินเปล่า ถ้าเช่าต่อไปให้ถือเป็นค่าเช่าล่วงหน้าสามเดือน" ดังนี้ เงินจำนวน 180,000 บาทจึงเป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้า มิใช่เป็นเงินค่า

ตอบแทนที่โจทก์ทำสัญญาเช่า ส่วนที่สัญญาข้อ 3 ระบุว่า "เพื่อเป็นการตอบแทน ผู้เช่าต้องถมดินหรือทราบหรือลูกรังในที่เช่าให้สูงกว่าระดับหลังถนนลาดพร้าวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร" นั้น ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าที่ประสงค์ จะใช้ที่ดินที่เช่าทำเป็นสถานที่โชว์ขายรถยนต์หรือตลาดนัดขายสินค้าและอาคารสำนักงานตามสัญญาซึ่งนอกจากจำเลยจะดำเนินกิจการดังกล่าวเองแล้ว จำเลยยังได้ให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินเพื่อทำกิจการประเภทเดียวกันด้วย สำหรับสัญญาข้อ 4 ที่ระบุว่า "อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือกึ่งถาวรเมื่อก่อสร้างเสร็จต้องยกกรรมสิทธิ์ให้ผู้ให้เช่าทันที" แต่ก็มีเงื่อนไขในสัญญาข้อ 8 ว่า "ในการเลิกเช่าถ้าไม่มีค่าเช่าติดค้าง ผู้ให้เช่าจะยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าสร้างให้ผู้เช่าหรือถอนไปได้ทั้งหมดยกเว้นแต่ดินหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ถมที่เท่านั้น" ดังนี้ เห็นได้ ว่า สัญญาเช่าดังกล่าวมิได้ยกกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาข้อ 4 โดยเด็ดขาดสัญญาเช่าฉบับพิพาทจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา นอกจากนี้ตามสัญญาข้อ 6 ก็ระบุว่า "ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าหรือให้ เช่าช่วงหรือมอบหน้าที่ใด ๆ ให้บุคคลภายนอกจัดการแทนตามความผูกพันที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญานี้" และสัญญาข้อ 11 ระบุว่า "คู่สัญญาตกลงจะผูกพันกันเฉพาะข้อตกลงเท่าที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น" การที่จำเลยนำสืบว่า สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับแรก พ. ลงชื่อเป็นผู้เช่าแทนจำเลย และจำเลยเป็นผู้จ่ายค่าพัฒนาที่ดินนั้น จึงขัดกับข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่อาจนำมาใช้ยืนยันโจทก์ซึ่งมิใช่คู่สัญญากับจำเลยสัญญาดังกล่าวคงผูกพันระหว่างโจทก์กับ พ.มีกำหนดเวลา 3 ปี เท่านั้น และมีใช้สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ส่วนสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับที่สองโจทก์ทำสัญญาเช่าดังกล่าวกับจำเลยหลังจากสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับแรกระหว่างโจทก์กับ พ.ครบกำหนดแล้ว 2 ปีเศษ มิได้ทำติดต่อกัน ทั้งคู่สัญญาตลอดจนข้อสาระสำคัญของสัญญาและค่าเช่าก็แตกต่างกันหาได้เกี่ยวข้องกันไม่ ทั้งสัญญาเช่าที่ดินและสัญญา

ต่างตอบแทนที่จำเลยเป็นคู่สัญญาเช่าก็มี得有ข้อสัญญาที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาแม้สัญญาข้อ 3 กำหนดให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวรหรือกึ่งถาวรเป็นส่วนควบของที่ดินที่เช่าก็ตามแต่เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือเลิกสัญญากัน หากผู้เช่าไม่ค้างชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่าต้องยกกรรมสิทธิในอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เช่าหรือถอนไปทั้งหมด หากได้ตกเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าโดยเด็ดขาดไม่ ดังนั้น สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนระหว่างโจทก์และจำเลยจึงมีกำหนดเวลา 3 ปี แม้ครบกำหนดแล้วจำเลยคงอยู่ต่อมาก็ตาม แต่เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วจำเลยย่อมไม่มีสิทธิอยู่อีกต่อไป การที่จำเลยยังอยู่ในที่ดินของโจทก์ตลอดมาจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยต้องชำระค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระ เพราะสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาเมื่อโจทก์ไม่ยอมทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับจำเลยแต่กลับบอกเลิกสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิไม่ชำระค่าเช่าแก่โจทก์จึงเท่ากับจำเลยยอมรับว่าจำเลยค้างชำระค่าเช่าดังกล่าวแก่โจทก์ จำเลยมิได้ปฏิเสธว่าชำระค่าเช่าแก่โจทก์แล้วจึงไม่มีประเด็นที่จำเลยจะนำสืบว่าจำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างแก่โจทก์แล้ว และข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้ว่าจำเลยค้างชำระค่าเช่าโจทก์ตามฟ้อง สำหรับค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยใช้แก่โจทก์เดือนละ 250,000 บาท ตามที่โจทก์ฎีกาขอขึ้นมา เมื่อจำเลยมิได้แก้ฎีกาว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมอย่างไร ศาลฎีกาจึงกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ตามจำนวนดังกล่าว

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากนางอนงค์ วงษ์ดนตรี มารดาโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้มอบอำนาจให้ทำสัญญาเช่าแทนมีกำหนด 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 100,000

บาทเมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วโจทก์ให้จำเลยเช่าอยู่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา ต่อมาโจทก์บอกเลิกการเช่าแก่จำเลยให้จำเลยขนย้ายครอบครัวและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอดิดค่าเสียหายเดือนละ 500,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จำเลยค้างชำระค่าเช่าโจทก์ 2 เดือนคิดเป็นเงิน 200,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายครอบครัว บริวาร และทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6081 และ 122247 ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 500,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายครอบครัวและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ และส่งมอบการครอบครองแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์กลับบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีสิทธิ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายจากจำเลย จำเลยประกอบธุรกิจมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100,000 บาท หากจำเลยไม่ได้เช่าที่ดินย่อมได้รับความเสียหาย ต้องขาดประโยชน์อันเป็นรายได้ในแต่ละเดือนเดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2541 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน เป็นเงิน 5,500,000 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย 5,500,000 บาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 6081 และ 122247 แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และส่งมอบการครอบครองให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเช่า 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 250,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินโจทก์

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินให้จำเลยมีกำหนดระยะเวลาเช่าถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2541 ถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนโจทก์ ค่าขออื่นตามฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6081 และ 122247 แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา และ 89 ตารางวา โจทก์มอบอำนาจให้นางอนงค์ วงษ์ดนตรีมารดาโจทก์ทำสัญญาให้เช่าที่ดินดังกล่าวรวม 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 18 มิถุนายน 2526 มีกำหนดเวลา 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท มีนายพีระ นีรพิทักษ์ และนายอรุณ จงสุทธนามณีเป็นผู้เช่า และฉบับที่สองลงวันที่ 9 กันยายน 2531 มีกำหนดเวลา 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท มีจำเลยเป็นผู้เช่า ตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข 9 และ จ.4

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทน ลงวันที่ 9 กันยายน 2531 เอกสารหมายเลข จ.4 เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้วเห็นว่าสัญญาเช่าและสัญญาต่างตอบแทนลงวันที่ 18 มิถุนายน 2526 เอกสารหมายเลข 9 เป็นสัญญาเช่าที่นายพีระและนายอรุณทำกับโจทก์มีกำหนดเวลา 3 ปี มิใช่สัญญาเช่าที่โจทก์ทำ

กับจำเลยเพราะจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2526 ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 1 หลังจากที่ทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข 9 แล้ว สัญญาเช่าดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาคือโจทก์กับนายพีระและนายอรุณเท่านั้น ไม่มีผลถึงจำเลยซึ่งมิใช่คู่สัญญากับโจทก์ แม้จำเลยนำสืบว่าสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา นายพีระและนายอรุณลงนามเป็นผู้เช่าที่ดินแทนจำเลย ได้มีการพัฒนาที่ดินที่เช่าโดยการถมดินเต็มพื้นที่เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000,000 บาท ถึง 6,000,000 บาท และนำค่าใช้จ่ายไปหักจากบัญชีรายจ่ายของจำเลยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข 9 แล้ว เห็นว่า ตามสัญญาข้อ 2 ระบุว่า "ผู้เช่าต้องวางมัดจำการเช่า ณ วันทำสัญญานี้เป็นเงิน 180,000 บาท เงินมัดจำนี้ถ้าผู้เช่าไม่เช่าให้ถือเป็นเงินกินเปล่าถ้าเช่าต่อไปให้ถือเป็นค่าเช่าล่วงหน้าสามเดือน" ดังนั้นเงินจำนวน 180,000 บาท จึงเป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้า มิใช่เป็นเงินค่าตอบแทนที่โจทก์ทำสัญญาเช่า ตามที่จำเลยนำสืบส่วนที่สัญญาข้อ 3 ระบุว่า "เพื่อเป็นการตอบแทน ผู้เช่าต้องถมดินหรือทรายหรือลูกรังในที่เช่าให้สูงกว่าระดับหลังถนนลาดพร้าวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร" นั่นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าที่ประสงค์จะใช้ที่ดินที่เช่าทำเป็นสถานที่โชว์ขายรถยนต์หรือตลาดนัดขายสินค้าและอาคารสำนักงานตามสัญญาข้อ 1 ซึ่งนายวิวัฒน์พยานจำเลยก็เบิกความว่า นอกจากจะดำเนินการกิจการดังกล่าวเองแล้วยังได้ให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินเพื่อทำกิจการประเภทเดียวกันด้วยสำหรับสัญญาข้อ 4 ที่ระบุว่า "อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือกึ่งถาวร เมื่อก่อสร้างเสร็จต้องยกกรรมสิทธิ์ให้ผู้ให้เช่าทันที" แต่ก็มีเงื่อนไขในสัญญาข้อ 8 ว่า "ในการเลิกเช่าถ้าไม่มีค่าเช่าติดค้าง ผู้ให้เช่าจะยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าสร้างให้ผู้เช่ารื้อถอนไปได้ทั้งหมดยกเว้นแต่ดินหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ถมที่เท่านั้น" เห็นได้ว่าสัญญาเช่าดังกล่าวมิได้ยกกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาข้อ 4 โดยเด็ดขาด อันจะมีลักษณะเป็น

สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา นอกจากนี้ตามสัญญาข้อ 6 ก็ระบุว่า "ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงหรือมอบหน้าที่ใด ๆ ให้นบุคคลภายนอกจัดการแทนตามความผูกพันที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญานี้" และสัญญาข้อ 11 ระบุว่า "คู่สัญญาตกลงจะผูกพันกันเฉพาะข้อตกลงเท่าที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น" ดังนี้ ที่จำเลยนำสืบว่า สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข ๑.๙ นายพีระและนายอรุณลงชื่อเป็นผู้เช่าแทนจำเลยและจำเลยเป็นผู้จ่ายค่าพัฒนาที่ดินนั้น จึงขัดกับข้อสัญญาดังกล่าว ไม่อาจนำมาใช้ยืนยันโจทก์ซึ่งมิใช่คู่สัญญากับจำเลย สัญญาดังกล่าวคงผูกพันระหว่างโจทก์กับนายพีระและนายอรุณมีกำหนดเวลา 3 ปีเท่านั้น และมีใช้สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาตามที่จำเลยนำสืบ ส่วนสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับที่สองลงวันที่ 9 กันยายน 2531 เอกสารหมายเลข ๑.๔ โจทก์ทำสัญญาเช่าดังกล่าวกับจำเลยหลังจากสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนฉบับแรกเอกสารหมายเลข ๑.๙ ครบกำหนดแล้ว 2 ปีเศษ มิได้ทำติดต่อกัน ทั้งคู่สัญญาตลอดจนข้อสาระสำคัญของสัญญาและค่าเช่าก็แตกต่างกันหาได้เกี่ยวข้องกันไม่ หากสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข ๑.๙ เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาและจำเลยเป็นคู่สัญญาแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข ๑.๔ กับโจทก์อีก เพราะย่อมบังคับตามสัญญาเช่าเดิมเอกสารหมายเลข ๑.๙ ได้อยู่แล้ว ทั้งสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข ๑.๔ ก็มิได้มีข้อสัญญาที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา แม้สัญญาข้อ 3 กำหนดให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวรหรือกึ่งถาวรเป็นส่วนควบของที่ดินที่เช่าก็ตาม แต่เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือเลิกสัญญากันหากผู้เช่าไม่ค้างชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่าต้องยกกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เช่ารื้อถอนไปทั้งหมดหาได้ตกเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าโดยเด็ดขาดไม่ ดังนี้สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาต่างตอบแทนเอกสารหมายเลข ๑.๔ จึงมีกำหนดเวลา 3 ปี แม้ครบกำหนดแล้ว

จำเลยคงอยู่ต่อมาก็ตามแต่เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว จำเลยย่อมไม่มีสิทธิอยู่อีกต่อไป การที่จำเลยยังอยู่ในที่ดินของโจทก์ตลอดมาจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยต้องชำระค่าเช่าที่ค้ำชำระและค่าเสียหายแก่โจทก์ สำหรับค่าเช่าค้ำชำระ 2 เดือน จำนวน 200,000 บาท โจทก์เบิกความว่าก่อนบอกเลิกสัญญาเช่าจำเลยค้ำชำระค่าเช่า 2 เดือน เป็นเงิน 200,000 บาท แต่จำเลยเบิกความว่า จำเลยชำระค่าเช่าเดือนสุดท้ายแก่โจทก์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2536 ต่อมาอีก 2 วัน โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่านั้นเห็นว่า ตามคำให้การจำเลย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้ำชำระ เพราะสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา เมื่อโจทก์ไม่ยอมทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับจำเลย แต่กลับบอกเลิกสัญญาจำเลยจึงมีสิทธิไม่ชำระค่าเช่าแก่โจทก์จึงเท่ากับจำเลยยอมรับว่าจำเลยค้ำชำระค่าเช่าดังกล่าวแก่โจทก์จำเลยมิได้ปฏิเสธว่าชำระค่าเช่าแก่โจทก์แล้ว จึงไม่มีประเด็นที่จำเลยจะนำสืบว่าจำเลยชำระค่าเช่าแก่โจทก์ถึงเดือนกรกฎาคม 2536 พังได้ว่าจำเลยค้ำชำระค่าเช่าโจทก์ 2 เดือน เป็นเงิน 200,000 บาท สำหรับค่าเสียหายที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยใช้แก่โจทก์เดือนละ 250,000 บาท จำเลยมิได้แก้ใ้เห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมอย่างใด จึงกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ตามจำนวนดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและบริวารขนย้ายครอบครัวและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6081 และ 122247 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และส่งมอบการครอบครองในสภาพเรียบร้อยให้แก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเช่าจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 250,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์



(กู้เกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธิวงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ